



# نشأة هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها الدستورية والقانونية

المستشار الدكتور  
**آسر محمود حرب**

محاضرة عامة لطلبة كلية القانون بالأكاديمية  
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري



أكتوبر ٢٠٢٥

# هيئة قضايا الدولة في سطور

**قضايا الدولة** هي أعرق هيئة قضائية مصرية مستقلة، ناطق بها القانون مهمة حماية المال العام والدفاع عن مشروعية قرارات الإدارة في الدولة، فأُسند إليها ولاية النيابة الدستورية والقانونية عن الدولة بسائر سلطاتها أمام القضاء وهيئات التحكيم في الداخل والخارج، لتكون حائِطًا منيعًا وسدًا حصينًا يحول دون المساس بالحقوق والمصالح العامة بحسبان أن المال العام هو في حقيقته مال الشعب وأن المصلحة العامة هي في حقيقتها مصلحة الشعب.

وينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف، فهي تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتى لا تدعي، فلا تزج بآحاد الناس إلى ساحات المحاكم ظلماً، أو تدفع حقاً ليتحقق به ظلم، فإن تولت الدفاع عن الدولة لمصلحة عامة تقدرها، فهي تحقق دفاع الدولة، فإن صح أبدته وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلاً وصدقاً، وتربأ بنفسها عن اللد في الخصومات. وإن هي شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها، فهي تلتزم بالحيادة والتجرد، فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصات القضاء، وتبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين متى انتهت إلى سلامتها قانوناً لتعطي كل ذي حق حقه.



## النشأة الأولى

يرجع تاريخ **قضايا الدولة** المصرية إلى عام ١٨٧٥ ميلاديًا حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم أنشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام ١٨٨٣ بحوالي ٨ سنوات تقريبًا.

ويذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من فقهاء القانون الدوليين وأصدر قرارًا سنة ١٨٧٥ بتكوين ما يسمى بلجنة قضايا الدولة، وقد كانت هذه اللجنة تضطلع بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة المصرية أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية في كافة شؤون الدولة.

ثم صدر قرار يحدد اختصاص هذه اللجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.

## الديكريتو المؤسس ١٨٧٦

وقبل افتتاح المحاكم المختلطة صدر ديكريتو بتاريخ ٢٧ من يناير سنة ١٨٧٦ أشار في ديباجته إلى القضايا القائمة بين الحكومة وبين الأجانب، وإلى أن الدفاع عن مصالح الحكومة أمام المحاكم الجديدة يجب أن يعنى به عناية جدية، فنص على إنشاء لجنة لقضايا الحكومة، وكان أول تشكيل لها من أربعة مستشارين أجانب من إيطاليا والنمسا وفرنسا وإنجلترا.

نص الديكريتو على إعطاء اللجنة استقلالاً ذاتياً، كما نص على تحقيق الاستقلال الشخصي لمستشاريها في أدائهم لأعمالهم. ويذكر التاريخ أن **قضايا الدولة** هي أول هيئة مستقلة في التاريخ المصري، حيث نيط بها النيابة القانونية عن الدولة في مواجهة الأجانب صيانة لسيادتها الوطنية وحفاظاً على أموالها وحقوقها في مواجهة أصحاب الامتيازات الأجنبية وإصدار الفتاوى وإعداد وصياغة عقود الدولة والتحقيق مع كبار موظفي الدولة ومجالس التأديب وإبداء الرأي فيما تباشره الحكومة من أعمال وتصرفات.



## إعادة التنظيم ١٨٨٠

وفي ١٦ أكتوبر ١٨٨٠ صدر أمر عال يعيد تنظيم لجنة **قضايا الحكومة** ويحدد اختصاصاتها ويبين تشكيلها، حيث قسمها إلى ثلاث أقسام:

- قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية
- قسم لنظارة الحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف
- قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية

## أمر نوبار باشا ١٨٨٤

وبتاريخ ٢٠ من أبريل سنة ١٨٨٤ أصدر نوبار باشا أمراً عالياً ينص على استقلال لجنة **قضايا الدولة** تحت إشراف وزير الحقانية وأضاف اختصاصاً جديداً لها هو إعداد ومراجعة وصياغة القوانين والأوامر قبل إصدارها في ظل غياب المجالس النيابية على أن يكون لها استقلال ذاتي عن الحكومة في مباشرتها لاختصاصاتها.



## اللجنة الاستشارية ١٨٩٦

في ٢٥ من يناير ١٨٩٦ صدر أمر عال بإنشاء هيئة خاصة باسم «اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح» وأصبح **المستشارون الملكيون أعضاء لجنة قضايا الحكومة** أعضاء في هذه اللجنة، وصدر بضمهم إليها أمر عال بتاريخ ١٧ مايو سنة ١٩٠٢ وأسند إليهم صياغة التشريعات لعرضها بعد ذلك على اللجنة التشريعية، وكان المستشار الملكي يتولى رئاسة هذه اللجنة في حالة غياب وزير الحقانية.

وقد قامت هذه اللجنة بدور وطني كبير في صياغة التشريعات المصرية ووضعت الأصول الدستورية والقانونية لمصر الحديثة قبل أن يكون لها دستور.

# دستور ١٩٢٣ وتنظيم اللجنة

بعد قيام ثورة ١٩١٩ وظهور الشخصية الوطنية المصرية، صدر دستور سنة ١٩٢٣ ليقرر أن الأمة هي مصدر السلطات، وصدر أول قانون في ظل الدستور الجديد هو القانون رقم ١ لسنة ١٩٢٣ بتنظيم **لجنة قضايا الحكومة**، وحدد اختصاصاتها بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغ القانونية وكذلك إعداد مشروعات القوانين واللوائح. كما أناط بها الدفاع عن الحكومة والمصالح العامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإبداء الرأي القانوني فيما تباشره الحكومة من أعمال وتصرفات، وخصص لمجلس الوزراء ولكل وزارة أو مجموعة من الوزارات قسما للقضايا مع إجازة إنشاء فروع لها بالوزارات، ونص على أن يعهد برئاستها لأحد المستشارين الملكيين بقرار من مجلس الوزراء. كما أصبح من اختصاص اللجنة دراسة عقود الشركات المساهمة وأنظمتها قبل صدور المرسوم باعتماد إنشائها.

كذلك تقرر أن يتولى المستشارون الملكيون في هذه اللجنة الجلوس في مجالس تأديب كبار موظفي الدولة والتحقيق معهم، وهي الوظيفة التي أصبحت من اختصاص هيئة النيابة الإدارية بعد إنشائها فضلا عن كتابة أسباب القرارات التأديبية وهي الوظيفة التي أصبحت تتولاها المحاكم التأديبية.



## عبد الحميد بدوي باشا ١٩٢٦

في عام ١٩٢٦ تولى عبد الحميد بدوي باشا رئاسة **لجنة قضايا الحكومة** وكبيرًا للمستشارين حيث يعد أول مصري تولى رئاسة قضايا الدولة وبقي فيها حتى ١٩٤٠، وقد اشترك في وضع وصياغة دستور ١٩٢٣ باعتباره أمينًا عامًا للجنة الثلاثين التي وضعت هذا الدستور.

# إنشاء مجلس الدولة المصري ونقل بعض الاختصاصات إليه

وفي عام ١٩٣٩ أعدت **لجنة قضايا الحكومة** مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة وقد نحت فيه نحو مجلس الدولة الفرنسي لتكون له ولاية إلغاء جميع القرارات الإدارية إلا أن الحكومة عارضت مشروع لجنة القضايا لأنها كانت تريد قصر اختصاص مجلس الدولة على مسائل الموظفين فقط.

وفي عام ١٩٤١ قامت لجنة قضايا الحكومة بإعداد مشروع أكثر تقدماً من المشروع السابق لأنه كان يمنح المجلس الولاية الكاملة، وكان الظن أن النجاح سوف يكون حليف هذا المشروع بعد أن أصبح عبد الحميد بدوي باشا عضواً في مجلس الوزراء بصفته وزيراً للمالية، إلا أن الصحافة أثارت زوبعة هائلة حول هذا المشروع ووصف بأنه مخالف للدستور فتوقف المشروع عن الصدور.

وفي عام ١٩٤٦ تبني مجلس النواب مشروع قانون مجلس الدولة المقدم من لجنة قضايا الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليه وتمت الموافقة عليه وهو القانون المعمول به حالياً بشأن مجلس الدولة رقم ١١٢ سنة ١٩٤٦، وبموجبه تم نقل بعض اختصاصات هيئة قضايا الدولة كأقسام الفتوى والتشريع والتسوية الودية للمنازعات إلى مجلس الدولة وأعقبه صدور قانون رقم ١١٣ سنة ١٩٤٦ محدداً دور الهيئة في النيابة عن الدولة أمام القضاء ولكنه نص في مادته الأولى على أن تنشأ إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العدل ويكون دورها هو الدفاع عن الحكومة أمام القضاء.



# تأكيد إستقلال الهيئة

أستتبع صدور القانون رقم ١١٣ سنة ١٩٤٦ صدور القانون رقم ٥٨ سنة ١٩٥٩، ثم القانون رقم ٧٥ سنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، وهو القانون المعمول به حتى الآن، والذي أكد أيضا استقلالية الهيئة. ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ أهمها القانون رقم ١٠ سنة ١٩٨٦ الذي غير اسم إدارة قضايا الحكومة إلى اسمها الحالي «هيئة قضايا الدولة». ونص في مادته الأولى على أن **هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة** تلحق بوزير العدل.

# المادة ١٩٦ من الدستور الحالي

## مادة (١٩٦)

**قضايا الدولة** هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أى مرحلة من مراحل التقاضى، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.



# أهم القضايا

تاريخيًا دافعت **قضايا الدولة** عن الدولة المصرية في ملف قضية صندوق الدين الأجنبي، وفي قضية اللورد كار نارفون حول ملكية الدولة لآثار توت عنخ آمون، وفي قضايا القطن الدولية في الخمسينات، وقضايا الرأي العام المساندة لحقوق الشعب المصري في الاستقلال في ظل الاحتلال الأجنبي قبل ثورة ١٩٥٢، وكذلك في قضايا تأميم قناة السويس والقضايا التي أقيمت ضد مصر أمام المحاكم الفرنسية والإنجليزية والإيطالية وغيرها، وقضايا الإصلاح الزراعي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى العديد من التحكيمات الدولية التي تقدر قيمتها بمئات المليارات.

## أبرز الشخصيات

كان للعديد من العظماء شرف الإنتماء إلى **هيئة قضايا الدولة**، ومنهم على سبيل المثال سعد زغلول وعبد الرازق السنهوري وقاسم أمين وعبد الحميد باشا بدوي والمستشار عبد الحليم الجندي والمستشار الدكتور عوض المر والدكتور عصمت عبد المجيد والمستشار الدكتور إدوارد غالي الذهبي وغيرهم الكثير ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية والسياسية في مصر.



# نهاية المحاضرة